

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무담보채권 채무자 신용정보 관리 불철저
2. 소관부점 : 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계재기지원처는 공사가 인수한 무담보채권의 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리 업무를 하고 있으며, □□□□□□□(이하 '□□□□□')의 「일반신용정보관리규약」(이하 '규약')에 따라 신용정보 등록·해제 등 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

규약 제13조에 따르면 공사는 신용정보의 등록·해제·정정·삭제 사유가 발생한 경우 지체 없이 전산망을 통하여 신용정보원에 해당 신용정보를 등록·해제·정정·삭제하여야 한다고 되어 있으며, 규약 <별표 11>에 따르면 연체정보는 사유발생일로부터 7영업일 이내에 등록·해제·정정·삭제하여야 한다고 되어 있다.

또한, 규약 제7조 제2항 제3호에 따르면 연체정보의 등록금액은 등록사유가 발생한 날의 잔여 대출원금으로 하며, 연체금액은 실제 연체가 발생한 금액으로 한다고 되어 있다.

1) 신용정보관리기준

한편, 「무담보채권 채무조정규정」 제17조에 따르면 주채무자가 채무조정 승인을 받은 경우에는 신용정보를 해제하여야 한다고 되어 있고, 채무조정 승인내용을 불이행하거나 기한의 이익 상실사유가 발생한 때에는 신용정보를 재등록하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 신용정보는 채무자의 권익 보호에 직접적으로 영향을 미치는 중요한 사항이므로 변경사유 발생시 적기에 등록·해제·정정·삭제 하고, 채권액이 변동된 경우에는 신용정보의 연체금액을 실제 채권액으로 변경하는 등 신용정보의 실제 현황에 부합되게 관리하여야 한다. 또한, 채무조정을 승인한 경우에는 신용정보를 해제하고, 채무조정 내용대로 이행하지 않는 경우에는 신용정보를 재등록하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 채무조정 관련 신용정보 해제·재등록 불철저

그런데 감사대상기간 동안 가계재기지원처에서 관리하는 무담보채권 채무조정 내역이 있는 채무자 120,449명에 대하여 신용정보 해제·재등록 업무처리 실태를 점검한 결과²⁾

① 채무조정 승인 등으로 신용정보를 7영업일 이내에 해제하여야 하는 채무자 총 8,214명 중 8,147명은 7영업일 이내에 정상 해제처리 하였으나

채무자 ○○○(□□□□기금 XXXX-XXXX)의 경우 20XX. XX. X. 채무조정 약정을 체결하였는데도 약정체결일로부터 232일이 지난 20XX. X. XX.에서야 신용정보를 해제하는 등 [표 5]와 같이 채무자 31명은

2) 국민행복기금(가계신용지원처 소관), 희망모아 및 한마음금융(가계지원총괄처 소관)으로 부터 인수한 채권의 경우 등록가능기간(사유발생일로부터 7년)이 경과하여 점검 제외

지연 해제처리하고, 나머지 36명은 감사일 현재까지 해제하지 않는 등 총 67명에 대한 신용정보 해제 업무를 철저히 하지 않고 있다.

② 또한, 채무조정 승인 후 채무자가 채무조정 내용대로 이행하지 않아 기한의 이익이 상실되어 신용정보를 7영업일 이내 재등록하여야 하는 채무자 총 498명 중 441명은 7영업일 이내에 정상 재등록처리 하였으나

채무자 ○○○(□□캐피탈 xxxx-xxxx)의 경우는 20XX. X. X. 기한의 이익이 상실되었는데도 감사일 현재까지 신용정보를 재등록하지 않고 있는 등 [표 5]와 같이 기한의 이익이 상실된 57건(11.45%)은 신용정보를 재등록하지 않고 있다.

[표 5] 채무조정 관련 신용정보 해제 및 재등록 현황

(단위 : 명, %)

① 신용정보 해제					② 신용정보 재등록			
해제 대상 (A)	정상 (B)	불철저(C=D+E)		불철저 비율 (F=C/A)	재등록 대상 (G)	정상 (H)	미등록 (I)	미등록 비율 (J=I/G)
		지연 해제 (D)	미해제 (E)					

“기재생략”

ii) 채권관리시스템 채권액과 한국신용정보원 등록 연체금액 불일치

또한, 감사대상기간 종료일인 2019. 9. 30. 현재 가계재기지원처에서 관리중인 채권의 채무자 중 □□□□□에 연체금액이 등록된 18,873명에 대해 채권관리시스템의 잔여 대출원금(채권액)과 □□□□□에 등록된 연체금액간의 일치 여부를 점검한 결과

채무자 ○○○○(□□□□기금 XXXX-XXXX)의 경우 20XX. X. XX. 연체금액 XXX,XXX천 원에서 경매배당금 XX,XXX천 원을 회수하여 잔여 채권액은 XXX,XXX천 원으로 채권관리시스템에서는 정상 관리하고 있으나, 신용정보 연체금액을 변경하지 않아 □□□□□에는 배당금 회수 전 연체금액인 XXX,XXX천 원으로 등록되어 있고

채무자 ○○○○○○○○(주)(□□□□기금 XXXX-XXX)의 경우는 [표 6]과 같이 채권관리시스템의 채권액은 X개 계좌 합계 X,XXX백만 원인데도 신용정보원에는 X개 계좌 XXX백만 원([표 6]의 1번 계좌)만 등록되어 있는 등 채권인수 후 일부 계좌의 연체금액만을 등록하여 불일치하는 등

[표 6] 채무자 ○○○○○○○○(주) 채권의 연체금액 불일치 내역

(단위 : 백만 원)

차주명	계좌 순번	대출일자	연체금액		
			채권관리시스템 (A)	한국신용정보원 (B)	불일치금액 (C= A-B)

“기재생략”

[표 7]과 같이 채권관리시스템과 □□□□□ 등록 연체금액이 불일치 하는 채무자가 5,056명(26.79%)으로 확인되는 등 채권관리시스템과 □□□□□ 등록 연체금액을 정확하게 관리하지 않고 있었다.

[표 7] 채권관리시스템 채권액과 □□□□□ 등록 연체금액 불일치 현황

(단위 : 명, %)

구분	실태점검대상 (A=B+C)	일치 (B)	불일치 (C)	불일치 비율 (D=C/A)
----	-------------------	-----------	------------	-------------------

“기재생략”

[소관부점 의견] 가계재기지원처는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계재기지원처장은 채무조정이 승인되었는데도 신용정보를 해제하지 않은 채무자 36명에 대해 신용정보를 해제하며, 채무조정 내용대로 이행하지 않아 기한의 이익이 상실된 채무자 57명에 대해서는 신용정보를 재등록하고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (시정)

채권관리시스템의 채권액과 □□□□□□□에 등록된 연체금액이 불일치하는 건을 확인하여 실제 현황과 부합하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)³⁾

3) 2019. 10월 「감사 반복지적사항 등 취약분야 개선실태 특정감사」에서 가계지원총괄처장에게 채무자 신용정보의 연체금액이 변동되는 경우 채권관리시스템의 채권액과 동일하게 변경될 수 있도록 전산시스템 개선을 요구한 바 있음